Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság

54.Pf.636.288/2025/6.

A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság

a kapcsolatot elektronikus úton tartó

Krasznai Ügyvédi Iroda (ügyvéd címe – eljáró ügyvéd: dr. Krasznai István) által képviselt

felperes (felperes címe) **felperesnek**

a kapcsolatot elektronikus úton tartó

dr. Gortvay Ákos ügyvéd (ügyvéd címe) által képviselt

alperes (alperes címe) **alperes** ellen

házasság felbontása és járulékai iránt indult perében a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 2025. október 9. napján kelt – és a 97. sorszámú végzéssel kijavított – 9.P.21.762/2023/96. számú ítélete ellen a felperes által 99. sorszám alatt benyújtott fellebbezés folytán – tárgyaláson – meghozta a következő

ítéletet:

A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletének nem fellebbezett rendelkezéseit nem érinti.

A fellebbezett rendelkezéseit *részben megváltoztatja* az alábbiak szerint:

• Az elsőfokú eljárás illetéke helyesen és összesen 214.800,- (kétszáztizennégyezer-nyolcszáz) forint, amiből a felperes 107.400,- (százhétezer-négyszáz) forintot, az alperes 107.400,- (százhétezer-négyszáz) forintot köteles megfizetni a Magyar Államnak, az elsőfokú ítélet szerinti módon és időben.

Ezt meghaladóan az elsőfokú bíróság ítéletét – az indokolásnak a másodfokú ítélet indokolásában foglalt kiegészítésével – helybenhagyja.

A tárgyi költségfeljegyzési jog folytán le nem rótt további 9.000,- (kilencezer) forint fellebbezési illetéket a felperes köteles megfizetni a Magyar Államnak.

A másodfokú bíróság felhívja a felperest, hogy a fenti fellebbezési illetéket az állami adó- és vámhatóság 10032000-01070044-09060018 számú illetékbevételi számlájára fizesse be *2026. május 4. napjáig.*

Az illeték megfizetése során közleményként fel kell tüntetni a jelen jogerős bírósági határozatot hozó bíróság megnevezését és ügyszámát, valamint a fizetésre kötelezett adóazonosító számát.

A másodfokú bíróság kötelezi a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek bruttó 230.000,- (kétszázharmincezer) forint másodfokú perköltséget.

Az ítélet ellen fellebbezésnek helye nincs.

Indokolás

[1] *Az elsőfokú bíróság ítéletében írt tényállás szerint* a peres felek 2010. augusztus 27-én kötöttek házasságot, életközösségük 2022 tavaszán szűnt meg. Kapcsolatukból 2011. augusztus 30-án gyermek neve1 és 2017. július 4-én gyermek neve2 nevű gyermekek születtek. A házastársak utolsó közös lakása a ingatlan címe alatti családi ház volt, ahol a gyermekekkel – az életközösség megszűnése ellenére – 2023. szeptemberig, a felperes elköltözéséig együtt laktak. Azóta mindketten új párkapcsolatot létesítettek, a felperes egyéb érdekelttel1 él együtt új helyszínen, az alperes egyéb érdekelttel2 a volt közös lakásban él, s az életközösség megszűnése óta a gyermekekről felváltva, azonos időben gondoskodnak.

[2] Az egyetemi végzettségű *felperes* belsőépítészként a tulajdonát képező kft.-ben dolgozik. A utca neve utcai lakását értékesítette, vételárából új lakást kíván vásárolni, emellett testvérével közös tulajdonát képezi egy települési ingatlan. Gyermeknevelési alkalmassága átlagos, azt feszes mentális kontrollfunkciója rontja. A túlzó mentális kontroll miatt általában szikár, hidegfejű döntéseket hoz, de érzelmileg terhelt helyzetben nála ez a funkció csökken, így a feszültségháztartás kiegyenlített. Előfordul érzéseinek túlhangsúlyozása, ekkor panaszkodásra, sajnáltatásra, türelmetlenségre hajlamos. Érzelmileg igénybe vehető, mozgósítható.

[3] Élettársa, egyéb érdekelt1 gyermeknevelési képessége az átlagosnál gyengébb.

[4] Az egyetemi végzettségű *alperes* épületgépészként dolgozik, két vállalkozásnak fele részben tulajdonosa. Gyermeknevelési alkalmassága az átlagosnál gyengébb, azt robbanékonysága, nehezített alkalmazkodásra való hajlama rontja. Álmodozásra, irrealitásra, nehezített alkalmazkodásra hajlamos; érzéseit, hangulatait felnagyítva éli meg, s könnyen tanúsít robbanékony, erőteljes, a szabályokat áthágó magatartást. Kielégítetlen érzelmi szükségletekkel él, vágyik a kívülről érkező támogatásra, de a külső környezettel szembeni felelősségteljes, gondoskodó, türelmes tendencia is megjelenik nála.

[5] Élettársa, egyéb érdekelt2 gyermeknevelési alkalmassága az átlagosnál lényegesen gyengébb.

[6] *gyermek neve1* személyiségét tekintve, optimálisabb feszültségháztartása okán inkább édesanyjához hasonlít. A gyermek 2018 szeptemberében kezdte általános iskolai tanulmányait az Általános Iskolában. Jelenleg 8. osztályos, 2025. januárban került át Gimnázium hatévfolyamos képzésének német tagozatos osztályába. Mindkét iskola véleménye szerint gyermek neve1 képességei jók, s emellett nagyon szorgalmas, mindennek meg akar felelni, a kudarcok nagyon elkeserítik. Szabadidejében aktívan focizik. Az iskolában mindkét szülőjéről elismeréssel és őszinte szeretettel nyilatkozik, velük szerető kapcsolatot ápol.

[7] *gyermek neve2* 2024 szeptembere óta jár Általános Iskolába, jelenleg 2. osztályos. Tanulmányaiban igyekvő, szorgalmas, társaival szemben nyitott, segítőkész. A gyermek személyisége robbanékonyság tekintetében édesapjáéhoz hasonlít, emellett önértékelése alacsony szintű, feladattudata kialakulatlan. Realitáskontrollja adekvát, énje alacsony szinten differenciált, élményfeldolgozása szenzitív jellegű, felgyűlt feszültségekkel, indulatokkal él, amikkel nehezen küzd meg. Ugyanakkor nyitott, stabilitása megtartott, együttérző, képes és kellően igyekszik a szabályokat követni. Mindkét szülőjét családja fontos tagjának tekinti.

[8] *A felperes keresetében* a házasság felbontása mellett a gyermekek szülői felügyeletének gyakorlására magát kérte feljogosítani, az alperes és a gyermekek közötti

kapcsolattartás mindenre kiterjedő szabályozásával. Alperest folyamatos kapcsolattartásra kérte feljogosítani páros héten csütörtökön az intézményi foglalkozás végétől (legkésőbb 16,00 órától) vasárnap 19,00 óráig, valamint páratlan héten szerdán az intézményi foglalkozás végétől (legkésőbb 16,00 órától) 19,00 óráig. A jövőre nézve az alperest gyermekenként 120-120.000,- forint tartásdíj megfizetésére kérte kötelezni, összegének évenkénti indexálásával. Emellett minden év augusztus 30-ig további, gyermekenként 120.000,- forint megfizetését kérte „gyermektartásdíj kiegészítése” jogcímén.

[9] *Az alperes ellenkérelmében* a házasság felbontásával és az életközösség felperesi állítás szerinti időtartamával egyetértett, ezt meghaladóan a kereset elutasítását kérte. Amennyiben a szülői felügyelet gyakorlására mégis a felperes válna jogosulttá, a viszontkeresete szerinti részjogosítványok gyakorlására kérte magát feljogosítani. Gyermekenként havi 80.000,- forint tartásdíj megfizetését vállalta, ezt meghaladó felperesi igényt elutasítani kérte. A kapcsolattartást akként kérte szabályozni, hogy folyamatos kapcsolattartás illesse meg páros héten csütörtökön az oktatási intézmény szorgalmi időszakának végétől (legkésőbb 16,00 órától páratlan héten hétfőn az iskolakezdésig (legkésőbb 8,00 óráig), valamint páratlan héten kedden és csütörtökön az intézményi nevelési idő végétől (legkésőbb 16,00) órától másnap reggel 8,00 óráig.

[10] *Viszontkeresetében elsődlegesen* a szülői felügyelet közös gyakorlásának elrendelését kérte akként, hogy a gyermekekről heti váltásban gondoskodjanak. *Másodlagosan* a szülői felügyelet gyakorlására magát kérte feljogosítani azzal, hogy egyes részjogosítványok gyakorlására a felperes is jogosult legyen (nevelési intézményekkel való közvetlen kapcsolattartás joga, az egészségügyi kérdésekben való döntés, ideértve az orvosválasztást, az egészségügyi intézményekkel való közvetlen kapcsolattartás, a beavatkozásokkal járó vizsgálatokról és műtétekről való döntést). A vagyonkezeléshez kapcsolódó törvényes képviselet jogát pedig közöttük attól függően kérte megosztani, hogy az adott vagyontárgy a felperes vagy általa, illetve melyikük családja által juttatott volt. Erre az esetre a felperest – éves indexálás mellett – havi 80.000,- forint gyermektartásdíj megfizetésére kérte kötelezni. Igényt tartott a felperes kapcsolattartási jogának szabályozására is, annak módját ellenkérelmében maga számára igényelt tartalommal kérte meghatározni.

[11] *A felperes ellenkérelmében* a viszontkereset elutasítását kérte, álláspontja szerint az alperesi kérelmek egyrészt nem szolgálják a gyermekek érdekeit, másrészt a szülői felügyelet közös gyakorlásának a törvényi és személyi feltételei sem állnak fenn. Amennyiben mégis az alperes válna jogosulttá a szülői felügyelet gyakorlására, indexálás mellett gyermekenként havi 50.000,- forint tartásdíj megfizetését vállalta, s folyamatos kapcsolattartásra páratlan héten vasárnap 19,00 órától páros héten vasárnap 19,00 órájáig tartott igényt.

[12] **Az elsőfokú bíróság ítéletében** a peres felek házasságát felbontotta. Megállapította, hogy az életközösség 2007 májusától 2022. március 17-ig állt fenn.

[13] A gyermekek szülői felügyeletének gyakorlására a feleket közösen jogosította fel azzal, hogy a gyermekek lakóhelye az alperes, tartózkodási helye a felperes mindenkori lakóhelyével azonos.

[14] Elrendelte, hogy a felek a gyermekeiket felváltva, azonos időtartamban, heti váltásban gondozzák vasárnap délután 18,00 órai váltással oly módon, hogy minden páros héten a felperes, páratlan héten az alperes gondozásában vannak. A szünetek és az ünnepek miatt ezen gondozási rendtől csak az alábbiak szerint térjenek el:

- Az őszi, téli és tavaszi szünetek első felében az alperes, míg a második felében a felperes jogosult a gondozásra, a kezdőnap 9,00 órától a zárónap 19,00 óráig.

- A karácsonyi ünnepek alatt páros években december 24-én 9,00 órától december 25-én 14,00 óráig az alperes, december 25-én 14,00 órától december 26-án 19,00 óráig a felperes jogosult a gondozásra, míg páratlan években fordítva.

- A négynapos húsvéti ünnepek alatt páros években pénteken 9,00 órától vasárnap 9,00 óráig az alperes, vasárnap 9,00 órától hétfőn 19,00 óráig a felperes jogosult a gondozásra, páratlan években fordítva.

- Pünkösd ünnepekor páros években pünkösdvasárnap 9,00 órától pünkösdhétfőn 9,00 óráig az alperes, pünkösdhétfőn 9,00 órától 19,00 óráig a felperes jogosult a gondozásra, páratlan években fordítva.

[15] Rendelkezett arról, hogy

- az iskolai szünet időtartama minden esetben a vonatkozó miniszteri rendeletben meghatározott szünet előtti utolsó tanítási nap és a szünetet követő első tanítási nap közötti időtartamot foglalja magában. A szünetek fele időtartamát úgy kell számítani, hogy amennyiben a szünet időtartama páratlan számú, úgy a peres felek a felező napon 15,00 órakor adják át a gyermekeket a másik fél részére.

- A gyermekeket mindig az a szülő viszi át a másik szülőhöz, akinél adott héten a gondozás megvalósult.

[16] Ezt meghaladóan a keresetet és a viszontkeresetet elutasította.

[17] Megállapította, hogy a feljegyzett viszontkereseti eljárási illeték 21.000,- forint volt.

[18] Kötelezte a felperest, hogy fizessen meg

• 21.000,- forint eljárási illetéket az államnak, az adóhatóság illetékbevételi számlájára, a határozat jogerőre emelkedését követő 60. napig,

• 399.407,- forint szakértői díjat az államnak, a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatala külön felhívására, az abban megjelölt módon és időben, valamint

• 910.000,- forint perköltséget az alperesnek 30 napon belül.

[19] Kötelezte az alperest, hogy fizessen meg az államnak 399.407,- forint szakértői díjat, a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatala külön felhívására, az abban megjelölt módon és időben.

[20] *Az ítélet indokolása szerint* – a Ptk. 4:21. § (1)–(3) bekezdése és a Pp. 459. § (2) bekezdése felhívása után – a házasság felbontása iránti kereset elbírálása során azt vizsgálta, hogy a házasság fenntartására van-e reális lehetőség, vagy az visszafordíthatatlanul, a házasélet minden elemére kiterjedően megromlott. Nagy súllyal értékelte, hogy a felek életközössége három éve megszűnt, azóta közöttük sem érzelmi kapcsolat, sem gazdasági együttműködés nem áll fenn, mindketten új párkapcsolatot létesítettek. Az életközösség időtartamát pedig a felek egyező előadása alapján állapította meg.

[21] A gyermekekkel kapcsolatos, „járulékos” kérdésekben döntését a Ptk. 4:167. § (1) és (2) bekezdése és a 4:167/A. § (1) bekezdése talaján végzett anyagi jogi mérlegelés alapján hozta meg. Nem értett egyet az alperessel, hogy a szülői felügyelettel kapcsolatos kérelmek esetében abból kiindulva kellene döntést hozni, hogy a szülők annak gyakorlása módjáról már korábban megállapodtak. Kétségtelen, hogy a jelenleg működtetett rendszer 2022 májusa óta fennáll, de tény, hogy a váltott gondoskodással a felperes kezdettől fogva nem értett egyet. Miután a szülői felügyelet gyakorlásának primer rendezése során pedig a perben szakkérdés a szülők személyiségjegyeinek, gyermeknevelési képességeinek és a gyermek szülőkhöz való kötődésének feltárása, döntését az aggálytalan, felperes által sem vitatott szakvéleményre alapozva hozta meg. Eszerint a felperes pszichológiai szempontból alkalmasabb a gyermekek nevelésére, személyiségjegyei jobban biztosítják a gyermekek testi, értelmi és érzelmi fejlődését. Az elsőfokú bíróság mégis a peres feleket közösen jogosította fel a szülői felügyelet gyakorlására, mert úgy vélte, hogy a jelenlegi heti váltott gondoskodás megfelel a gyermekek érdekeinek.

[22] A Kúria egy eseti döntésére utalva arra is rámutatott: szakkérdésben nem mellőzhette az aggálytalan szakvélemény megállapításait, s szakértelem hiányában az abban foglaltakat nem mérlegelhette felül. A perben jelentős tény, a felek nevelési képessége, a gyermek kötődése megállapításához, megítéléséhez különleges szakértelem volt szükséges. Ennek hiányában pedig a bíróság a szakvéleményt csak a logika és az általános ismeretek keretei között vizsgálta. Mivel a szakvéleményt aggálytalannak ítélte, nem vonhatott le a szakértőtől eltérő, azzal ellentétes szakmai végkövetkeztetést.

[23] A többi bizonyíték szabad, a Pp. 279. § (1) bekezdése szerinti mérlegelése során vizsgálta azt is, hogy a felek tényállításait a bizonyítékok, közük a szakvélemény, alátámasztották-e vagy sem. Ennek alapján arra a következtetésre jutott, hogy a gyermekek érdekeinek és kívánságának a szülői felügyelet közös gyakorlása, és a váltott gondoskodás felel meg. A szakvélemény sem tárt fel ez ellen ható tényezőt: a felek képesek hosszú távon közösen biztosítani a gyermekek kedvező testi, szellemi és erkölcsi fejlődését, kiegyensúlyozott életvitelét, s egyik szülő részéről sem merült fel a kapcsolattartás akadályozása. Inkább a felperes képes, hogy a gyermek érdekeit előtérbe helyezve a szülőtársával szembeni konfliktusát félretegye, azonban a bíróság az eljárás során az alperes együttműködési képességéről is meggyőződött. Álláspontja szerint a felek – ahogyan eddig, úgy a jövőben is – képesek lesznek a közös szülői felügyelet gyakorlása során egymással együttműködni.

[24] A bíróság azt is mérlegelési körbe vonta, hogy a perben nem merült fel olyan tény, amiből arra lehetett volna következtetni, hogy a gyermekek kedvezőbb testi, szellemi és erkölcsi fejlődését a felperes által gyakorolt szülői felügyelet biztosítaná jobban. Hangsúlyozta, hogy a közel azonos nevelési képességű, a gyermeknevelésre alkalmas, a gyermekekhez őszintén ragaszkodó szülők mindketten képesek gyermekek jövőbeni testi, szellemi és erkölcsi fejlődését biztosítani. A heti váltás is képes biztosítani a gyermekek számára a kiszámíthatóságot és állandóságot. Tekintettel arra is, hogy mindkét élettárs rendelkezik gyermeknevelési alkalmassággal, s őket a gyermekek elfogadták, bár nem tekintik a szűk család részének. Figyelemmel volt közvetlen meghallgatása során a gyermek neve1 által, befolyásmentesen elmondottakra. A gyermeket megfelelő értelmi, érzelmi érettsége, előadásmódja alapján ítélőképesnek találta, úgy látta, hogy nyilatkozata átgondolt és kellően indokolt volt, ezért véleményének kiemelt jelentőséget kellett tulajdonítania. A gyermekek mindkét szülőhöz kötődnek, szeretnének a jövőben is azonos időt tölteni velük, mindennapi életüket kialakult, és azt a jelenleg fennálló rend mellett képzelik el. Ezért a Ptk. 167/A. § (1) bekezdése alapján a gyermekek lakóhelyeként az alperes lakóhelyét, a család egykori közös otthonát, míg tartózkodási helyeként a felperes lakóhelyét jelölte ki. Miután a peres felek azonos időtartamban váltak a gyermekek gondozására jogosulttá, vagyis őket mindketten természetben tartják, gyermektartásdíj megfizetésére egyiküket sem kötelezte.

[25] A perköltség viselésére a pervesztes felperes a Pp. 83. § (1) bekezdése alapján köteles, ami az Ükr. 2. § (1) bekezdés a) pontja alapján számított, ügyvédi munkadíjból álló perköltség volt. Az állam által előlegezett szakértői díj megfizetésére a feleket a 30/2017. (XII. 27.) IM rendelet 3. § (2a) bekezdése alapján, egyenlő arányban kötelezte.

[26] **A felperes fellebbezésében** *elsődlegesen* az elsőfokú ítélet részbeni megváltoztatását kérte akként, hogy a szülői felügyelet gyakorlására teljeskörűen ő váljon jogosulttá, s az alperes keresete szerint legyen köteles gyermektartásdíj fizetésére és legyen jogosult kapcsolattartás gyakorlására. *Másodlagosan* az ítélet hatályon kívül helyezése, s az elsőfokú bíróság új eljárásra és új határozat hozatalára utasítása iránti kérelmet terjesztett elő.

Mind elsődleges, mind másodlagos fellebbezési kérelmében az alperest kérte kötelezni az elsőfokú eljárásban felmerült és felszámított költségeinek a megfizetésére.

[27] A másodfokú eljárásban perköltségként ügyvédi munkadíjat számított fel, aminek az összegét 40.000,- forint + áfa óradíjat alapul vevő mérlegeléssel kért megállapítani.

[28] Úgy vélte, az elsőfokú bíróság ítéletében nem tett eleget indokolási kötelezettségének, abból nem állapítható meg, hogy a bíróság döntése meghozatalakor milyen körülményeket értékelt. Így abban említést sem tesz a házasság megromlásának okairól, vagy arról, hogy miért kellett neki elhagyni az utolsó közös lakást. A bíróság nem értékelte az általa az együttélés alatt és azóta, a gyermekek érdekében tanúsított áldozatos magatartást. Az indokolás meg sem említette, s így a bíróság nem vette figyelembe azt sem, hogy a perben bizonyítást nyert: az alperes a családi együttlét fölé helyezte versenyszerű sportolását. Az ítéletből az sem állítható meg, hogy ezen körülményeket, illetve azokat alátámasztó bizonyítékokat a bíróság miért hagyta figyelmen kívül. Mindezek miatt a bíróság tévesen, s kizárólag a szakértői vélemény alapján jutott arra a következtetésre, hogy a gyermek számára a közös szülői felügyelet a legalkalmasabb.

[29] Véleménye szerint a közös szülői felügyelet egyoldalú kérelemre történő elrendelésének a törvény feltételei sem állnak fenn: főként alperes agresszív magatartása, kommunikációja miatt még annak alapvető feltétele, a szülők közötti megfelelő együttműködés sem valósul meg. Hangsúlyozta, a szülői felügyelet gyakorlásának módja, illetve a gyermekek testi fejlődése tekintetében a pszichológus szakértő nem rendelkezik kompetenciával, így a szakvélemény nem határozhatja meg a szülői felügyelet gyakorlásának módját. Viszont nyomatékosan kérte értékelni a szakvélemény azon megállapítását, ami szerint a gyermekek – s különösen gyermek neve1 – hozzá jobban ragaszkodnak, s akinél a lelki és érzelmi stabilitásuk jobban biztosított. Az alperes a perben azon állítását sem bizonyította, hogy a szülői felügyelet váltott gondoskodás melletti közös gyakorlásában bármikor megállapodtak volna, vagy az a gyermek érdekeinek megfelelően tudna működni. A per három éve alatt a bíróság sem tudta feloldani ellentéteik mélyülését, sőt kommunikációjuk még inkább elnehezült, s az alperes olyan helyzetet teremtett, ami miatt ő kénytelen volt az utolsó közös lakás elköltözni.

[30] *A fellebbezési ellenkérelemre benyújtott válasziratában* jelezte, az számos olyan, főként hangulatkeltésre alkalmas állítást tartalmaz, amik vagy az elsőfokú eljárásban nem hangoztak el, vagy nem felelnek meg a valóságnak. Úgy vélte, fellebbezése nyomán a bíróságnak lényegében abban kell állást foglalnia, hogy a jövőben a gyermekek életében fennmaradhat-e egy olyan látszólagos egyensúly, ami nem a szülők együttműködésén, hanem kényszerű váltáson, külső segítségen és tartós szülői konfliktusokon alapul. Döntése meghozatalakor nem két egyformán működő modell között kel választania, hanem a jelenlegi bizonytalan egyensúly vagy egy világos, felelősségében egységes, érzelmileg stabil nevelési rendszer között.

[31] **Az alperes fellebbezési ellenkérelmében** az elsőfokú ítélet fellebbezéssel támadott rendelkezéseinek a helybenhagyását kérte.

[32] A másodfokú eljárásban perköltségként az írásbeli beadványok miatt 150.000,- forintot, míg a tárgyaláson való jelenlét alapján 80.000,- forint ügyvédi munkadíjat számított fel.

[33] Álláspontja szerint az ítélet megalapozott döntésen alapul és megfelel a jogszabályoknak, míg a felperes fellebbezése teljesen alaptalan és valóságot nélkülöző. A perben tett valamennyi állítását fenntartva úgy vélte, hogy azokat megfelelően bizonyította. Rámutatott, a felperes mindig támadólag lépett fel vele szemben a gyermekek gondozása, nevelése kérdésében, viszont semmi nem cáfolta: az életközösség alatt ebben ő is rendszeresen közreműködött. Tagadta, hogy felperessel szembeni magatartása bármikor erőszakos lett volna, ugyanakkor előadta: a gyermekektől úgy tudja, hogy a felperes és élettársa között már előfordult olyan szóváltás, ami miatt sírva fakadt mind a felperes, mind a gyermekek. Kétségbe vonta a felperes magatartásának a gyermekek érdekében tanúsított áldozatosságát is, jelezve: kapcsolatuk megromlásának egyetlen jelentős oka a felperes hűségsértő kapcsolata volt, továbbá az életközösség alatt két bébiszittert, takarítónőt foglalkoztattak és főzés helyett étterembe jártak. Részletesen indokolta azt is: miért nem ért egyet a felperes részletes fellebbezési érvelésével abban, hogy a tanúvallomások és a szakvélemény a szülői felügyelet gyakorlásának módja tekintetében az ő jogi álláspontját támasztják alá.

[34] *Ellenészrevételében* az alperes hangsúlyozta, a felperes elsőfokú döntéssel szembeni kifogásai, észrevételei minden tényszerű alapot nélkülöznek: életvitelük, a gyermekek gondozásának módja és alakulása az elsőfokú eljárásban részletesen feltárásra került. A felperes észrevétele pedig nem tartalmaz olyan tényt, körülményt vagy jogi érvelést, ami a Kúria Pfv.20.764/2025/4. számú precedensképes eseti határozatában foglaltakra is tekintettel, az okszerű mérlegelésén alapuló ítélet megváltoztatását indokolná.

[35] **A felperes fellebbezése nem alapos.**

[36] Az elsőfokú bíróság ítéletének a házasság felbontására és az életközösség időtartamának megállapítására, valamint a szakértői díj viselésére vonatkozó rendelkezései fellebbezés hiányában jogerőre emelkedtek. Ezért az ítéletet a másodfokú bíróság – a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 370. § (1) bekezdése alapján – a fellebbezés és a fellebbezési ellenkérelem korlátai között vizsgálta felül, s ennek során eljárásjogi és anyagi jogi felülbírálatot egyaránt végzett.

[37] A felperes fellebbezésében tárgyalás tartása iránti kérelmet terjesztett elő, így a másodfokú bíróság – a Pp. 376. § (1) bekezdés a) pontja alapján – ennek megfelelően járt el.

[38] Az elsőfokú bíróság alapvetően a jogvita elbírálásához szükséges mértékben a bizonyítást lefolytatta, s abból a jogszabályok megfelelő alkalmazásával érdemben helyes döntést hozott. Bár ítéletében a tényállást nem szokványos módon, részben a bírói gyakorlattól eltérően állapította meg, továbbá a jogi indokolása is jelentős hiányokban szenvedett, de az ügy érdemi, megnyugtató eldöntéséhez a másodfokú eljárásban rendelkezésre álltak a szükséges adatok.

Az eljárásjogi felülbírálatról

[39] A felperes fellebbezésében csak másodlagosan terjesztett elő az ítélet hatályon kívül helyezése iránti kérelmet, de az abban megjelölt okok miatt a másodfokú bíróság szükségesnek találta előként ezt megvizsgálni.

[40] Egyetértett a felperessel abban, az elsőfokú ítélet jogi indokolásából nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy az elsőfokú bíróság a szülői felügyelet gyakorlására vonatkozó döntése meghozatalakor – a szakvéleményen kívül – mely bizonyítékokat vont mérlegelési körbe, illetve a felek tényállításai közül melyeket talált relevánsnak, s azokat milyen módon értékelte. Mindezen jogi érvelése felvetette a Pp. 380. § c) pontjára alapított, ún. kötelező ok miatti hatályon kívül helyezés esetleges lehetőségét. Így a másodfokú bíróság – a Pp. 370. § (2) bekezdése nyomán – hivatalból és különös gonddal vizsgálta: jelen másodfokú eljárásban fennáll-e eljárási szabálysértés miatti hatályon kívül helyezési ok, vagyis a határozat olyan orvosolhatatlan *formai hiányosságban* szenved-e, ami miatt érdemi felülbírálatra alkalmatlan.

[41] Ennek során az Alaptörvény 28. cikkével összhangban abból indult ki: a polgári perrendtartás miniszteri indokolásában írtak talaján és a jogszabályhely nyelvtani értelmezése nyomán formálódó ítélkezési gyakorlat szerint a Pp. 380. § c) pontja nem csak akkor alkalmazandó, ha a döntés a kötelező tartalmi elemek közül egyáltalán nem tartalmaz rendelkező részt vagy indokolást. Alkalmazni kell azokban az esetekben is, amikor a döntés nem tartalmazza a Pp. 346. §-ában felsorolt kötelező tartalmi kellékek valamelyikét. Viszont bármelyik elem bármilyen mértékű hiányáról is van szó, kötelező hatályon kívül helyezésre csak akkor kerülhet sor, ha vagy a határozat fogyatékossága olyan mértékű, hogy belőle az elsőfokú bíróság jogi álláspontja sem állapítható meg, vagy a határozat hiányosságát – például természete miatt – kiegészítéssel vagy kijavítással sem lehet pótolni.

[42] A Pp. 346. § (4) bekezdése értelmében az ítélet indokolásának a bíróság által megállapított tényeket, a feleknek a per tárgyára vonatkozó kérelmét, illetve nyilatkozatát és azok alapjának rövid ismertetését, az érdemi rendelkezés tartalmára történő utalást, továbbá a jogi indokolást kell tartalmaznia. Jelen határozat nemcsak indokolás részt tartalmaz, de abból az is megállapítható: milyen tényállás, adatok ismeretében hozta meg a bíróság a döntését, a

másodfokú bíróság meggyőződése szerint az ún. kötelező hatályon kívül helyezés feltétele nem áll fenn. Az ítélet hiányai a másodfokú eljárásban, indokolásának kiegészítésével pótolhatók voltak.

[43] Emellett a fellebbezésben az ítélet megalapozatlansága, s a felülmérlegelés szükségessége körében előterjesztett érvelés is megjelent, de a másodfokú bíróság ezek pótlását az anyagi felülbírálat során ugyancsak lehetségesnek találta. Továbbá szükségesnek tartja leszögezni, hogy gyermek neve1 meghallgatása az elsőfokú eljárásban megfelelően megtörtént: arra nemcsak szakértő közreműködésével került sor, hanem a bíróság őt – az irányadó eljárási szabályok megtartásával – közvetlenül is meghallgatta.

Az anyagi jogi felülbírálatról

[44] A másodfokú bíróság maradéktalanul osztotta az elsőfokú bíróság azon álláspontját, hogy jelen perben a gyermekek feletti szülői felügyelet primer rendezését kellett elvégeznie, ahol a szülők nevelési alkalmasságának és számos más körülménynek az egybevetése alapján kellett döntést hoznia. Az alperesnek ugyanis, az eljárás megindításának idejére is tekintettel, nem sikerült bizonyítania, hogy az eljárás időtartama alatt működtetett gyakorlat a szülők szándékegységén alapuló tartós megállapodáson nyugodott. Ebből következően pedig a másodfokú bíróságnak a Ptk. 4:167. § (1) bekezdése alapján – s ahogyan azt az elsőfokú bíróság is tette, – arra kellett választ keresnie: valamennyi szempontot és releváns körülményt figyelembe véve milyen módon biztosítható hosszútávon jobban a gyermekek testi, szellemi és erkölcsi fejlődése.

[45] Tévedett azonban az elsőfokú bíróság, amikor ezen kérdést szakkérdésnek minősítette, s így a döntése okát szinte teljes mértékben a beszerzett szakértői vélemény megállapításaira redukálta le. A másodfokú bíróság ezzel szemben hangsúlyozza, a szülői felügyelet gyakorlása módjának a meghatározása nem szakkérdés, hanem jogkérdés. Igazságügyi pszichológusi szakértői vélemény beszerzése azért szükséges, mert a bíróságnak a döntéshez mérlegelési körbe kell vonnia – többek között – a gyermekek kötődését, személyiségét, aktuális mentális állapotát, illetve a szülők nevelési alkalmasságát, személyiségének jellemzőit. Ezek pedig szakkérdések.

[46] A szakvélemény nem minősül a jogvitát érdemben eldöntő bizonyítéknak sem. A bíróságnak mérlegelése során csupán a bizonyítékok egyikeként kell figyelembe venni, s ütköztetnie kell a perben rendelkezésre álló más bizonyítékokkal is. Így például nem tulajdoníthat önmagában perdöntő jelentőséget a szülők gyermeknevelési képességének vagy azok patikamérlegen való összehasonlításának. A bizonyítékok együttes, okszerű és logikus mérlegelése során jelen perben is egyértelműen így kellett tennie. Hiszen annak ellenére, hogy a szakvélemény jól azonosítható eltéréseket tárt fel a szülők és élettársaik gyermeknevelési képessége között, a peradatok szerint a gyermekek mindegyikükhöz kötődnek és velük folyamatosan jó kapcsolatban vannak.

[47] A szülői felügyelet gyakorlásával kapcsolatos jogvita elbírálása során a bíróságnak abból kellett kiindulnia, hogy a Ptk. 4:167. § (1) bekezdését kiegészítő, illetve új, 4:167/A. §-ával kiegészítő, 2022. január 1-vel bekövetkezett jogszabályváltozás jelentősen alakította át a szülői felügyelet rendezésére vonatkozó szabályozást. Az új normaszöveg a szülői jogokat és a gyermekjogokat, továbbá a szülők egyenjogúságát nemcsak a különélő szülőkre erősítette tovább. Hanem lehetőséget adott a bíróságnak a közös szülői felügyelet egyoldalú kérelemre történő, valamint a közös szülői felügyeleten belül a váltott gondoskodás elrendelésére, ami a gyermek életében a szülők egyenrangúságaként valósul meg, hiszen utóbbi esetben mindketten azonos időtartamban és természetben gondoskodnak róla.

[48] A jogszabály a szülői felügyelettel összefüggésben több helyen külön nevesíti a szülők együttműködési kötelezettségét: az általános együttműködési elv mint elvárható szülői magatartás [Ptk. 4:147. § (1) bekezdése] rögzítése mellett rendelkezik a különélő szülők együttműködéséről [Ptk. 4:164. § (2) bekezdése], s utóbbit kiterjeszti jogilag rendezett helyzetű kiskorúakra is (Ptk. 4:173. §). Az utóbbi két esetben pedig az együttműködés célját is meghatározza: a gyermek kiegyensúlyozott életvitele, illetve kiegyensúlyozott fejlődése biztosítása érdekében kell a szülőknek együttműködnie. Vagyis ma már az anyagi jog főszabályként a szülők együttműködését tekinti a gyermek érdekében állónak, azt, hogy a kiegyensúlyozott életvitelét biztosítsák, közösen hozzák meg az őt érintő döntéseket (ahogyan ezekre a Kúria a Pfv.II.20.764/2025/4. számú eseti döntésében rámutatott).

[49] Ezen jogszabályváltozás talaján megváltozott ítélkezési gyakorlat pedig ma már úgy véli: a közös szülői felügyelet az elsődleges megoldás, ha a perben legalább az egyik szülő ilyen kérelmet terjeszt elő, és elrendelésének a törvényi feltételei fennállnak. Vagyis ilyen kérelem esetén a bíróság csak akkor jogosíthatja fel az egyik szülőt a szülői felügyelet teljes körű gyakorlásra, ha a közös szülői felügyelet nem szolgálja a gyermek érdekét, ha elrendelése esetén a gyermek fejlődése veszélyeztetve lenne.

[50] A szülői felügyelet közös gyakorlása azonban nem válhat a szülők közötti játszma részévé, viszont elrendeléséhez elegendő, ha a peradatokból megállapítható: a szülőkben megvan az együttműködési készség és képesség. Az együttműködés nem értelmezhető minden, a gyermeket érintő kérdésben való konszenzusként, s nincs hangsúlyozott jelentősége a kommunikáció módjának sem. Ugyanakkor az egyik szülőnek az együttműködéstől való egyoldalú, a gyermek érdeksérelmét nem bizonyító, tényleges és valós ok nélküli elzárkózása a közös szülői felügyelet elrendelhetőségét nem akadályozhatja (Kúria felhívott határozatának [56]–[58] bekezdése).

[51] Ezért a felperes fellebbezésének elbírálása során a másodfokú bíróság arra kereste a választ: fennáll-e a közös szülői felügyelet gyakorlása egyoldalú kérelemre történő elrendelésének elsődleges anyagi jogi feltétele, vagyis az, hogy a rendezés a gyermekek érdekeinek megfelel. Az elsőfokú eljárás teljes anyagának átvizsgálása során azonban nem

talált olyan peradatot, ami arra utalt volna, hogy a közös szülői felügyelet a gyermekek érdekeit bármilyen módon veszélyeztetné.

[52] Bár a peradatok szerint valószínű, hogy egyik peres fél sincs még teljesen túl a különválásuk miatti krízisen, ennek ellenére az elmúlt három évben mindketten nem csak kellően törekedtek, de képesek voltak arra, hogy a gyermekeket érintő legfontosabb kérdésekben – ugyan kisebb konfliktusokkal, s főként írásban, de – a gyermekek érdekeit szem előtt tartva együttműködjenek. Emiatt a másodfokú bíróságban kétség sem merült fel afelől, hogy a szülők együttműködése a jövőben és olyan módon meg fog tudni valósulni. hogy az egyik gyermek érdekeit sem fogja veszélyeztetni.

[53] A másodfokú bíróság ezen meggyőződését erősítette az is: a peradatokból ugyan megállapítható, hogy a szüleik konfliktusa és különválása a gyermekeket is megviselte, azonban azt gyermek neve1 és gyermek neve2 a maguk módján feldolgozták. Ennek köszönhetően – ahogyan az a beszerzett szakvéleményből, illetve gyermek neve1 bírósági meghallgatásából is kitűnik – mindketten egyaránt jó mentális állapotban vannak, az iskolában és a magánéletben kiválóan működnek. Bár kétségtelen hogy hosszútávon hatással lesz rájuk a szüleik különválása, de ennek kiküszöbölése jogi eszközzel semmiképp nem lehetséges.

[54] Miután gyermek neve1 a 14. életévét betöltötte, a másodfokú bíróság a Ptk. 4:171. § (4) bekezdés második mondata nyomán indokoltnak találta az elsőfokú bíróságnál jóval nagyobb súllyal értékelni: szülői felügyelet és elhelyezése körében a gyermek egyetértésével hozható döntés, kivéve, ha választása a fejlődését veszélyeztetné. gyermek neve1 az érdekeltként történt meghallgatása során egyértelműen kifejezésre juttatta: mindkét szülőjét annál jobban szereti, hogy választani akarna közöttük, tehát mindkettőjüket egyformán választja. A gyermek ezen döntését a bíróság nem hagyhatta figyelmen kívül, hiszen az a fejlődését biztosan nem veszélyezteti, sőt kiegyensúlyozott, harmonikus fejlődését szolgálja.

[55] A Kúria nemrég közzétett eseti döntésében rámutatott, hogy az egyik gyermek érdeke nem jelenti automatikusan a másik gyermek érdekét, ezért a bíróságnak a testvérek érdekeit a korábbi gyakorlatnál még inkább önállóan kell vizsgálnia és értékelnie (Pfv.20.764/2025/4.). A másodfokú bíróság meggyőződése szerint gyermek neve2 érdekeinek önálló mérlegelése nyomán sem merül fel, hogy szülői felügyeletét vagy elhelyezését szükséges lenne testvérétől eltérően rendezni. Bár a gyermekek eltérő személyiségéből, életkorából fakadóan érdekeik részben eltérően, illetve a testvérek kapcsolata is igen sajátos. A peradatok alapján a másodfokú bíróság számára teljesen nyilvánvaló volt, hogy gyermek neve2 számára a stabilitást elsősorban gyermekkel1 való kapcsolata jelenti, különös tekintettel arra, hogy vele folyamatosan, mindkét szülő háztartásában együtt van.

[56] Mindezek után, a másodfokú bíróság nem hagyhatta szó nélkül a felperes fellebbezésének érvelésének azon részét sem, amik azt hangsúlyozták: a házassági életközösség alatt főként ő volt az, aki a mindennapokban a gyermekek gondozását ellátta. Ezen tényállításával és érvelése során a felperes lényegében egy szülők közötti klasszikus, családon belüli munkamegosztást, s ehhez igazodó anya-gyermek kapcsolatot tárt a bíróság elé. A másodfokú bíróság hangsúlyozza, ezen körülményeknek a bíróság mérlegeléskori értékelése az elmúlt egy-másfél évtizedben – a társadalomban bekövetkezett szülői szerepváltozásokat követve – lényegesen megváltozott.

[57] Az ítélkezési gyakorlat nagyon határozottan halad abba az irányba, hogy az egykori családi munkamegosztás egyre kisebb jelentőséggel bír, ha a szülők különválása miatt a szülői felügyelet gyakorlásának módját a bíróságnak kell rendeznie. Gyakori családi munkamegosztási mód, hogy az együttélés alatt az egyik szülő a család fenntartásához szükséges anyagi feltételeket biztosította, a másik szülő pedig a gyermekek gondozásának feladatát látta el. Önmagában azonban ez a tény nem eredményezi azt, hogy a különválást követően a gyermekek napi gondozásában kevesebb részt vállaló szülőnek ne legyen jogi esélye a szülői felügyelet közös gyakorlására, a gyermeknevelés, -ellátás napi feladatainak megosztására.

[58] A másodfokú bíróság jelen perben tényként állapította meg, az alperes sporthoz való kötődését jelentősen csökkentette az életközösség megszűnése után, annak érdekében, hogy a korábbinál lényegesen nagyobb részt tudjon vállalni a gyermekek mindennapi életében, gondozásában. Ebből következően megteremtette azon feltételeket, amik biztosították: ne csak „hétvégi” édesapa legyen, hanem a gyermekek életében akár a felperessel egyenlő arányban vegyen részt.

[59] Nem osztotta a másodfokú bíróság a felperes azon álláspontját sem, hogy az ítélethozatalkor figyelmen kívül maradt volna az, hogy a szakvélemény a gyermekeknél egyértelmű anyai prioritást határozott meg. A bíróság álláspontja szerint a szakvélemény megállapításaiból alapvetően az a következtetés vonható le, hogy az életközösség megszűnése után kialakult gondozási helyzet a gyermek érdekeinek olyan mértékben megfelel, hogy annak fenntartása indokolt. Ugyan kétségtelen, hogy a szakértő írásbeli véleményében főként gyermeknél1 jelez anyai prioritást, azonban szóbeli kiegészítése során egyértelművé vált: ezen következtetését pusztán a gyermek családrajzának egy apró részletéből szűrte le.

[60] A peres feleknek a véleményük szerint az ellenérdekű fél által a másodfokú eljárásban tett új tényállítására és annak megítélésére vonatkozóan megjegyzi végül a másodfokú bíróság: meggyőződése szerint a perbelihez hasonló tárgyú perekben főként a gyermekek érdekeinek a mindenek felett álló az anyagi jogi parancsnak kell érvényesülnie. Ezzel ellentétes értelmezés a bíróságnak a gyermek érdekében fennálló, akár hivatalból való bizonyítási kötelezettségét is annulálná. Mindez pedig szükségszerűen oda vezet, hogy egy szülői felügyelet rendezése iránti perben nincs olyan, akár késedelmesen elé tárt lényeges bizonyíték, amit a bíróság döntése meghozatalakor figyelmen kívül hagyhatna.

[61] Mindezek alapján a másodfokú bíróság az elsőfokú ítélet fellebbezett rendelkezéseit – a Pp. 383. § (3) bekezdésének alkalmazásával – helybenhagyta.

[62] Ugyanakkor a másodfokú bíróság hivatalból észlelte, hogy a bíróság tévesen állapította meg az elsőfokú eljárásban állam által előlegezett eljárási illeték összegét, ezért azt és a viselésére vonatkozó ítéleti rendelkezést hivatalból, a Pp. 383. § (6) bekezdése alapján – a következő ok miatt – változtatta meg.

[63] Az elsőfokú bíróság ítéletében elmulasztotta figyelembe venni, a gyermekekkel kapcsolatos keresetei tekintetében a felperest is tárgyi költségfeljegyzési jog illette meg, így ebben a körben ő sem előlegezett eljárási illetéket. A felperes érintett kereseteinek a pertárgy-értéke

- a szülői felügyelet gyakorlásának a rendezése iránti kérelem miatt,

az Itv. 39. § (3) bekezdés b) pontja alapján 350.000,- forint

- a gyermektartásdíj miatt, a Pp. 21. § (3) bekezdés a) pontja

alkalmazásával (120.000 forint * 12 hó * 2 gyermek)] 2.880.000,- forint

összesen: 3.230.000,- forint,

s a feljegyzett eljárási illeték összege ennek 6%-a, 193.800,- forint volt.

[64] A másodfokú bíróság a Pp. 459. § (4) bekezdése alapján, továbbá tekintettel arra, hogy a szülői felügyelet gyakorlása iránti perekben a Pp. általános szabályai szerinti pernyertesség kevéssé értelmezhető, a kereset alapján feljegyzett fenti és az elsőfokú bíróság által megállapított 21.000,- forint viszontkereseti illeték viselésére a peres feleket egyenlő arányban kötelezte.

[65] A felperes fellebbezése nem vezetett eredményre, így a Pp. 83. § (1) bekezdése alapján a másodfokú eljárásban felmerült költségek viselésére ő köteles. A fellebbezés pertárgyértéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 39. § (3) bekezdés b) pontjának első fordulata alapján 300.000,- forint, míg a fellebbezési illeték az Itv. 46. § (1) bekezdése értelmében 24.000,- forint volt. Ebből a felperes fellebbezése benyújtásakor már 15.000,- forintot megfizetett, de a bíróság a Pp. 102. § (1) bekezdése alapján további 9.000,- forint viselésére kötelezte. Megfizetésének módját – a polgári és közigazgatási bírósági eljárás során meg nem fizetett illeték és állam által előlegezett költség megfizetéséről szóló – 30/2017. (XII. 27.) IM rendelet 3. § (1)–(2) bekezdése szerint határozta meg. Emellett köteles

az alperes által a 17/2024. (XII. 9.) IM rendelet alapján perköltségként felszámított ügyvédi munkadíj megfizetésére is.

Budapest, 2026. március 4.

Dr. Császár P. Emőke s. k. előadó bíró | Dr. Szemán Felicitász s. k. a tanács elnöke | Dr. Kárpátiné dr. Elsner Andrea s. k. bíró